

0004701-48.2016.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Ofício - 36/2016 - Delegacia de Polícia de Taiaçu, 241/2016 - Delegacia de Polícia de Taiaçu, 100/2016 -

Delegacia de Polícia de Taiaçu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Caio de Jesus

Juiz de Direito: Dr. JULIANA FRANCINI DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004701-48.2016.8.26.0291

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Ofício - 36/2016 - Delegacia de Polícia de Taiaçu, 241/2016 - Delegacia de Polícia de Taiaçu, 100/2016 -

Delegacia de Polícia de Taiaçu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Caio de Jesus

Juiz de Direito: Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de ação penal que o Ministério Público move contra Renan Caio de Jesus, condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com progressão imediata ao regime aberto, e, também, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em valor equivalente a 1/30 do salário

mínimo nacional vigente à data dos fatos (fls. 325/339).

O MP opinou (pág. 456) pela decretação da prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta ao réu, nos termos do artigo 107, IV, do CPP, sob o fundamento de que a pena final aplicada foi de dois anos e seis meses e que o condenado, à época dos fatos, tinha menos de vinte e um anos (o que atrairia a aplicação conjunta dos artigos 109, inciso IV e do artigo 115, ambos do CP - a reduzir o prazo prescricional para quatro anos) e, ainda, por ter decorrido prazo superior a um quadriênio desde o trânsito em julgado da condenação (08/05/2017 - fls. 355).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

A análise do feito faz vislumbrar que decorreu, desde o trânsito em julgado da condenação, lapso superior ao previsto no artigo artigos 109, inciso IV, em combinação com o artigo 115, ambos do CP. Assim, uma vez constatada a prescrição, de rigor a extinção da punibilidade da pena de multa por esse motivo.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade da pena de multa imposta a Renan Caio de Jesus, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Proceda-se às averbações e comunicações necessárias. Após, nada sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA